



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE

composta dai magistrati:

dott. Emilio Norelli - Presidente

dott. Michele Di Mauro - Consigliere

dott.ssa Maria Grazia Conti - Consigliere rel.

all'udienza del 23 giugno 2021 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7406 del
registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, vertente
tra

Parte_1 (c.f. *C.F._1*), elettivamente domiciliata
in Roma, via Tacito n. 41, presso lo studio dell'avv. Pezzali Paola (c.f.
C.F._2), dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura
in calce all'atto di appello - **appellante**

e

Controparte_1 (c.f. *C.F._3*), in proprio e nella qualità
di erede di *Persona_1* elettivamente domiciliato in Roma, via G.P. da
Palestrina n. 19, presso lo studio dell'avv. Piergiorgio Abbati (c.f.
C.F._4), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a
margine della comparsa di costituzione in appello - **appellato**

e

CP_2 (c.f. *C.F._5*), quale genitore esercente la
potestà sul minore *Persona_2* (erede di *Persona_1* - **appellato**
contumace

e

CP_3 (c.f. *C.F._6*), quale genitore esercente la
potestà sui minori *Per_3* e *Persona_4* (eredi di *Persona_1* -
appellata contumace

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 20 novembre 2015, *Parte_1* ha proposto appello avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Velletri n. 186/2015, pubblicata in data 17 novembre 2014, resa nel giudizio di primo grado promosso dalla predetta appellante nei confronti di: *Controparte_1* in proprio e quale erede di *Persona_1*, *Controparte_1* e *CP_3*, quali genitori esercenti la potestà sui minori *Persona_5* e [...]
Per_4 (eredi di *Persona_1*; *Parte_1* e *CP_2*, quali genitori esercenti la potestà sul minore *Persona_2* (erede di [...]
Per_1.

I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato. <<...Con la domanda introduttiva *Parte_1*, premesso il decesso, in data 24.12.2000, in Rocca di Papa, di *Per_6* alla quale erano succeduti ab intestato il marito *Persona_1* e i figli *Parte_1* e *Controparte_1*; che erano caduti in successione gli immobili siti in Rocca di Papa, Via Marino Campagna nn. 5 e 9, utilizzati dal decesso della de cuius esclusivamente da *Persona_1* e *Per_2*, oltre alla quota del 50% di alcuni terreni e di alcuni fabbricati in corso di costruzione siti in Rocca di Papa, località Catorso; che a seguito di incomprensioni nel frattempo sorte in ordine al godimento di detti beni si era resa necessaria la divisione; tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi all'allora Tribunale di Velletri, Sezione distaccata di Frascati, *Persona_1* e *Per_2* chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "...a) disporre a cura del giudice istruttore la divisione dei beni secondo un progetto predisposto da lui o da un notaio incaricato...; b) in mancanza ovvero in ipotesi di contestazione sulla divisibilità del bene o sul progetto predisposto ai sensi dell'art. 788 e 789 c.p.c, voglia disporre con sentenza lo scioglimento della comunione approvando il progetto di ripartizione predisposto dal giudice o dal notaio incaricato...; c) condannare i convenuti *Persona_1* e *Controparte_1* al pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione degli immobili siti in Rocca di Papa, via Marino Campagna 5 e 9, a far data dalla morte della sig.ra *Per_6* e/o a far data dalla richiesta del 2/8/2004, somma da determinarsi tenendo conto dei prezzi di affitto degli immobili o in via equitativa". Si costituiva in giudizio *CP_1* [...], il quale non si opponeva allo scioglimento della comunione ereditaria e contestava, invece, sia il progetto di divisione proposto dalla sorella *Pt_1*,

eccependo, in particolare che su parte dei terreni vi erano edificati dei manufatti non finiti di costruire mantenuti da lui stesso e da suo padre **Per_1** senza alcun contributo da parte della sorella...Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: "1) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria...disponendo gli opportuni conguagli in danaro...; 2) in ogni caso rigettare le domande formulate dall'attrice...; 3) Con vittoria di spese di lite". Si costituiva altresì in giudizio **Persona_1**, il quale non si opponeva alla divisione secondo il progetto di divisione proposto dall'attrice e, tuttavia, chiedeva fosse a lui garantito il diritto di abitazione sulla casa coniugale sita in Via Marino Campagna nn. 5 e 9, considerato che lo stesso gli spettava per legge ex art. 540 c.c. in qualità di coniuge superstite. Per tale ragione contestava la domanda avanzata dall'attrice di pagamento di un'indennità di occupazione dell'immobile. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: "...disporre lo scioglimento della comunione ereditaria...disponendo gli opportuni conguagli in denaro...;...in ogni caso rigettare le domande formulate dall'attrice ; ...Con vittoria di spese di lite". Disposta l'interruzione del giudizio a seguito del decesso di **Persona_1**, verificatosi in data 11/07/2007, lo stesso veniva riassunto da **Parte_1** nei confronti degli eredi del de cuius, individuati nei minori **Persona_2** (figlio di **Parte_1**), **Persona_4** e **Per_3** (figli di **Controparte_1**), in quanto nominati eredi universali dallo stesso **Persona_1** con testamento olografo pubblicato il 6.9.2007. Si costituivano in giudizio **CP_2** e **Parte_1**, n.q. di genitori esercenti la potestà sul minore **Persona_2**, i quali aderivano all'originaria domanda di divisione chiedendo che si tenesse conto nelle assegnazioni delle quote di quanto disposto dal de cuius nel testamento, nonché **Controparte_1** e **CP_3** n.q. di genitori esercenti la potestà sui minori **Persona_4** e **Per_3**, i quali insistevano nelle conclusioni rassegnate dal loro dante causa **Persona_1**. La causa - dopo il rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da **CP_2** e **Parte_1**, n.q. di genitori esercenti la potestà sul minore **Persona_2**, avente ad oggetto la determinazione del valore dell'indennità di occupazione degli immobili di via Marino Campagna, nn. 5 e 9 e la condanna di **Controparte_1** al pagamento della quota di spettanza del minore **Persona_2**, sino all'avvenuto scioglimento della comunione ereditaria - era istruita tramite

interrogatorio formale delle parti, escussione dei testi ammessi ed espletamento di CTU...>>.

L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: <<rigetta la domanda attorea di divisione giudiziale degli immobili oggetto di causa; dichiara l'improcedibilità della domanda avanzata dall'attrice avente ad oggetto la condanna

*degli originari convenuti **Persona_1** e **Per_2** al pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione relativamente al godimento esclusivo degli immobili siti in via Marino Campagna nn. 5 e 9; dispone l'integrale compensazione tra le parti costituite delle spese del giudizio di merito; pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico solidale di tutte le parti del giudizio, e pro quota nei rapporti interni; condanna **Parte_1** e **CP_2**, quali esercenti la potestà sul minore **Persona_2**, alla refusione in favore del resistente **Controparte_1** delle spese del procedimento cautelare in corso di causa, liquidate in euro 3.445,00 per compensi professionali ex D.M. 55/2014, oltre IVA, C.p.a. e rimb. spese forf. (15% dei compensi) ex art. 2 D.M. 55/2014>>.*

*Con l'atto di appello **Parte_1** ha formulato le seguenti conclusioni: <<disporre la divisione dei beni secondo il progetto reso dal CTU con relazione del 06/05/2013, despositata in atti anche tenuto conto del progetto di divisione indicato in atti di primo grado; in mancanza ovvero in ipotesi di contestazione sulla divisibilità del bene o sul progetto predisposto ai sensi degli artt. 788 e 789 c.c. Voglia disporre con sentenza lo scioglimento della comunione sui beni residui non oggetto di contestazione o comunque divisibili, approvando il progetto di ripartizione predisposto dal Giudice o dal Notaio incaricato formato ai sensi degli artt. 726, 727, 728 e 729 c.c.; e/o condannare i convenuti signor **Controparte_1** in proprio e n.q. di esercente la potestà sui minori **Per_3** e **Persona_4** e la signora **CP_3** n.q. di esercente la potestà sui minori **Per_3** e **Persona_4** al pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione degli immobili siti in Rocca di Papa (RM) Via Marino Campagna, 5 e 9, a far data dalla morte della signora **Per_6** e/o a far data dalla richiesta del 02/08/2004 somma da determinarsi tenendo conto dei prezzi di affitto degli immobili o in via equitativa; e/o condannare il signor [...] **CP_1** alla restituzione della somma di € 5.030,16 pari alle spese di Giudizio*

cautelare pagate dalla signora *Parte_1* in conseguenza della condanna alle spese disposta nell'impugnata sentenza. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio>>.

L'appellato *Controparte_1* costituitosi con comparsa di risposta depositata il 25 marzo 2016, ha dichiarato di avere <<interesse alla divisione del compendio ereditario della madre sig.ra *Per_6* >> ed ha chiesto di <<rigettare ...ogni domanda ex adverso proposta>> col favore delle spese di lite.

Con sentenza non definitiva n. 4488/2018, pubblicata in data 3 luglio 2018, questa Corte ha così deciso: <<non definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri in data 17.11.2014 (N. 186/2015) proposto da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* ed altri contumaci: a) in accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza appellata, dichiara la legittimità della domanda proposta da *Parte_1* per lo scioglimento della massa ereditaria relitta dalla defunta signora *Per_6* (deceduta in Rocca Priora il 24.12.2000) nei riguardi dei suoi legittimi eredi *Persona_1* (coniuge), *Controparte_1* (figlio) e *Parte_1* (figlia); b) rimette la causa in fase istruttoria come da separata ordinanza; c) statuizione circa le spese di giudizio al definitivo>>.

La detta sentenza non definitiva è motivata come di seguito riportato.

<<La appellante ha impugnato la sentenza con il motivo di appello (A) intitolato "Erronea applicazione dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1985 n. 47" e sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato alla vicenda successoria oggetto del giudizio le nullità legali previste per i soli casi di trasferimento per atti inter vivos e per lo scioglimento di comunioni ordinarie ex art.1111 c.c. Il motivo è fondato. Ed invero, la divisione ereditaria giudiziale è un atto mortis causa non assimilabile ai trasferimenti di beni per atti negoziali o per giudizi che non traggono le loro origini da passaggi patrimoniali originati dal decesso del loro titolare. Ritiene questo Collegio che la domanda di scioglimento della comunione ereditaria avanzata dalla odierna appellante (e non contrastata dagli altri coeredi) – pur avendo ad oggetto degli immobili che presentano degli abusi edilizi non sanabili - sia fondata non trovando applicazione la previsione normativa di cui all'art. 17 legge n.47 del 1985 (v. Cass. civ., sez. II, 28-11-2001, n. 15133: «La nullità prevista dall'art. 17 l. n. 47 del 1985 con riferimento a vicende negoziali relative a beni immobili privi della necessaria concessione

edificatoria, tra le quali sono da ricomprendere anche gli atti di «scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti», deve ritenersi limitata ai soli «atti tra vivi», rimanendo esclusa, quindi, tutta la categoria degli atti mortis causa e di quelli non autonomi rispetto ad essi, tra i quali si deve ritenere compresa anche la divisione ereditaria, quale atto conclusivo della vicenda successoria»; Cass. civ. sez. II, 13-07-2005, n. 14764: «In tema di invalidità del contratto, mentre l'art. 17 l. n. 47 del 1985 prevede espressamente la sanzione di nullità degli atti tra vivi, compreso lo scioglimento della comunione, relativi soltanto ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della legge»). La predetta norma, difatti, non trova applicazione nei giudizi di scioglimento di comunioni ereditarie (cioè derivanti da successioni ereditarie) e comporta che, in detti giudizi (come il presente), sono possibili sia le assegnazioni di beni - o loro parti - ai singoli eredi come anche la vendita del bene ove risulti abusivo. E' invero, evidente che, come esattamente osservato da autorevole dottrina, la divisione ereditaria, pur attuandosi dopo la morte del de cuius, costituisce l'evento terminale della vicenda successoria e, quindi, rispetto a questa non può considerarsi autonoma; così specificamente Cass. 1.02.2010 n.2313 che proseguiva evidenziando come "tale rilievo trova conferma nel dato positivo offerto dall'art. 757 cod. civ., che assegna efficacia retroattiva alle attribuzioni scaturenti dall'atto divisionale. Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe ad irragionevoli differenze di trattamento rispetto ad ipotesi sostanzialmente omogenee, non potendosi in alcun modo giustificare l'esigenza dell'applicazione della norma in esame alla divisione ereditaria e la non applicazione di essa alla divisione operata del testatore oppure l'applicazione della norma all'ipotesi di attribuzione ereditaria di un edificio a più soggetti e la non applicazione all'ipotesi di attribuzione ereditaria dello stesso edificio ad un solo soggetto". La disposizione normativa che fissa una nullità in presenza di immobili abusivi risponde pertanto ad esigenza propria dell'acquirente ed estranea al coerede dividente, il quale è già (com)proprietario del bene e ne deve subire e conoscere le vicende urbanistiche. Pertanto, la sentenza appellata deve essere riformata nella parte in cui aveva respinto la domanda di divisione giudiziale degli immobili caduti in successione della signora Per_6. Tuttavia, per procedere alla concreta ed effettiva divisione degli immobili tra gli eredi della defunta (i due figli ed i nipoti,

a loro volta eredi testamentari del nonno **Per_1** nella sua quota di ex coniuge) è necessario rinnovare le operazioni di consulenza tecnica per stabilire consistenza del compendio ereditario **Per_6** e possibilità di divisione in tre quote tra i successori ex lege: i figli **Per_2** e **Pt_1** e il (defunto) coniuge **Per_1** (a cui sono succeduti - pro indiviso - i suoi eredi testamentari **Persona_4** e **Per_3** e **Persona_2**). Risulta infondata la pretesa della appellante di voler sciogliere anche l'eredità del padre **Per_1** e questo per due ordini di ragioni: a) non vi è l'accordo di tutti gli eredi/parti in causa; b) il patrimonio relitto dal defunto **Persona_1** non è dato sapere se fosse costituito dalla sola quota ereditaria della defunta moglie, ovvero comprendesse altri cespiti (che come è evidente non possono essere sciolti in separata sede stante l'universalità del procedimento divisorio che pur essendo principio non inderogabile necessita, almeno, del consenso di tutti i condividenti o di una specifica domanda in tal senso: v. Cass civ., sez. II, 24-03-2016, n. 5869). La causa va rimessa in istruttoria come da separata ordinanza; con regolamento delle spese di lite al definitivo>>.

La Corte ha, quindi, disposto c.t.u. <<che consenta di accertare e verificare i beni caduti in successione della sig.ra **Per_6**, valutare lo stato attuale dei medesimi beni; il loro valore commerciale, la loro eventuale comoda divisibilità (per la formazione di quote distinte rispetto alle quote ereditarie delle parti in causa), e per la formulazione di un progetto divisorio nei confronti degli eredi **Controparte_1**, **Parte_1** e **Persona_1** (quota di quest'ultimo, già devoluta in via testamentaria ai nipoti **Persona_4** e **Per_3** e **Per_2** [...] - pro indiviso)>> ed ha nominato il geom. **Persona_7**. Assolto l'incombente, la Corte, in data 9 dicembre 2020, ha emesso la seguente ordinanza: <<rilevato che la relazione del c.t.u. geom. **Persona_7** non è rispettosa di quanto disposto da questa Corte con la sentenza non definitiva n. 4488/18, depositata in data 3/7/2018, la quale ha dichiarato <<la legittimità della domanda proposta da **Parte_1** per lo scioglimento della massa ereditaria relitta dalla defunta signora **Per_6** (deceduta in Rocca Priora il 24.12.2000) nei riguardi dei suoi legittimi eredi **Persona_1** (coniuge), **Controparte_1** (figlio) e **Parte_1** (figlia)>>, e ha precisato in motivazione che «è necessario rinnovare le operazioni di consulenza tecnica per stabilire consistenza del compendio ereditario **Per_6** e possibilità di divisione

in tre quote tra i successori ex lege: i figli *Per_2* e *Pt_1* e il (defunto) coniuge *Per_1* (a cui sono succeduti - pro indiviso - i suoi eredi testamentari *Per_4* [...] e *Per_3* e *Persona_2* », mentre «risulta infondata la pretesa della appellante di voler sciogliere anche l'eredità del padre *Per_1* »; che il predetto c.t.u. non ha nemmeno tenuto conto delle quote rispettivamente spettanti ai coeredi dividendi, che vanno così determinate: 1/3 a *Parte_1* (figlia della de cuius), 1/3 a *Controparte_1* (figlio della de cuius), 1/9 a *Per_4* [...], 1/9 a *Persona_5* e 1/9 a *Persona_2* (essendosi a questi ultimi, quali eredi testamentari, devoluta la quota di 1/3 spettante a *Per_8* [...], coniuge della de cuius *Per_6*); ritenuto, pertanto, che va disposta la rinnovazione della c.t.u., affidando ad altro ausiliario il seguente quesito, già formulato dalla Corte con l'ordinanza del 18/6/18: «accertare e verificare i beni caduti in successione della sig.ra *Per_6* , valutare lo stato attuale dei medesimi beni; il loro valore commerciale, la loro eventuale comoda divisibilità (per la formazione di quote distinte rispetto alle quote ereditarie delle parti in causa), e per la formulazione di un progetto divisorio nei confronti degli eredi *Controparte_1* , *Parte_1* e *Persona_1* (quota di quest'ultimo, già devoluta in via testamentaria ai nipoti *Persona_4* e *Per_3* e *Per_2* [...] - pro indiviso)...P.Q.M. dispone la rinnovazione della c.t.u....nomina c.t.u. il geom. *CP_4* affinché risponda al quesito sopra formulato...>>. In data 7 gennaio 2021 è stata presentata da *Parte_1* in proprio ed in qualità di amministratrice di sostegno del figlio *CP_2* , istanza volta ad ottenere la modifica del quesito assegnato al c.t.u. geom. *CP_4* nel senso che venga sottoposto anche un quesito diretto ad individuare <<le quote dei dividendi anche alla luce del testamento olografo di *Persona_1* che individuava in sede testamentaria quote esatte e non pro indiviso>>. Con ordinanza del 31 marzo 2021, la Corte ha così provveduto: <<osservato che il quesito posto al c.t.u. non può essere modificato atteso che con sentenza non definitiva n. 4488/2018 del 26-6-2018 si è già espressa sul punto la Corte di Appello: <<Risulta infondata la pretesa della appellante di voler sciogliere anche l'eredità del padre *Per_9* .Q.M. rigetta l'istanza di modifica dei quesiti assegnati al c.t.u.>>.

All'odierna udienza i difensori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.

Il c.t.u. geom. **CP_4** in data 11 maggio 2021 ha depositato per via telematica la sua relazione, nella quale ha così identificato i <<cespiti caduti nella successione>> di **Per_6** (deceduta il 24.12.2000), tutti siti in Rocca di Papa: <<A - Appartamento in Via Marino Campagna 5, foglio 3 p.lla 357 sub. 502, quota caduta in successione **Per_1** ; B- Locale magazzino in Via Marino Campagna n. 5, foglio 3, p.lla 357, sub. 503, quota caduta in successione 100%; C - Porzione di villino in Via Marino Campagna n. 9, foglio 3, p.lla 357, sub. 506, quota caduta in successione 100%; D - Locale magazzino sottostante in Via Marino Campagna n. 9, foglio 3, p.lla 357, sub. 505, quota caduta in successione 100%; E - Fabbricato diruto in località Catorso, foglio 2, p.lla 319 di mq. 15, quota caduta in successione 100%; F - Fabbricato al grezzo e terreno circostante in loc. Catorso, foglio 2, p.lle 712 (sub. da 1 a 4) e 711 di mq. 157 e 673, quota caduta in successione 100%; G - Fabbricato al grezzo e terreno circostante in loc. Catorso, foglio 2, p.lle 710 (sub. da 1 a 4) e 709 di mq. 227 e 1.283, quota caduta in successione 50%; H- Terreno in loc. Catorso, foglio 2, p.lla 330 di mq. 380, quota caduta in successione 50%; I- Terreno in loc. Catorso, foglio 2, p.lla 583 di mq. 200, quota caduta in successione 50%; L- Terreno in loc. Catorso, foglio 2, p.lla 318 di mq. 2.490, quota caduta in successione 100%; M – terreno in località Catorso, foglio 3, p.lla 357 di mq. 740, quota caduta in successione 100%>>.

Il c.t.u., in base a quanto previsto dagli artt. 726 e 727 c.c., ha stimato il valore della massa ereditaria di **Per_6** complessivamente in € 460.216,02, ed ha formato tre porzioni da € 153.405,34 ciascuna da attribuire ai successori *ex lege*: i figli (**Controparte_1** e **Parte_1** e il (defunto) coniuge **[...]** **Per_1** (a cui sono succeduti - pro indiviso - i suoi eredi testamentari **Persona_4** , **Persona_5** e **Persona_2**).

Il c.t.u. ha, quindi, ai sensi dell'art. 729 c.c., predisposto il seguente progetto di divisione (che tiene conto dell'indivisibilità dei due fabbricati principali di via Campagna):

Porzione 1): Cespiti A - appartamento in via Marino Campagna n. 5, piano terra, distinto in catasto fabbricati del comune di Rocca di Papa, al foglio n. 3,

particella n. 357, sub 502; B - locale magazzino in via Marino Campagna n. 5, piano S1, distinto in catasto fabbricati del comune di Rocca di Papa, al foglio n. 3, particella n. 357, sub 503; M parte - terreno in località Catorso, foglio n. 3, p.lla 357 - corte comune ai due fabbricati di via Campagna; del valore complessivo di € 117.927,54.

Porzione 2: Cespiti C - abitazione in villino in via Marino Campagna n. 9, distinta in catasto fabbricati del Comune di Rocca di Papa al foglio 3, particella 357, sub. 506, piano T e 1; D - locale magazzino in via Marino Campagna n. 9, distinto in catasto fabbricati del Comune di Rocca di Papa, foglio 3, particella 357, sub. 505, piano S1; M parte - terreno in località Catorso, foglio n. 3, p.lla 357 - corte comune ai due fabbricati di via Campagna; del valore complessivo di € 291.701,08.

Porzione 3: tutti i restanti cespiti: E - fabbricato diruto in località Catorso, foglio n. 2, p.lla 319 di mq. 15; F ed I - fabbricato al grezzo e terreno circostante in Rocca di Papa, località Catorso foglio 2, p.lle 712 (sub. da 1 a 4) e 711 di mq. 157 e 673 - terreno in loc. Catorso, foglio 2, p.lla 583 di mq. 200; G - fabbricato al grezzo e terreno circostante in località Catorso; H - terreno in località Catorso, foglio 2, p.lla 330; L - terreno in località Catorso, foglio 2, p.lla 318; del valore complessivo di € 50.587,40.

Ciò posto, le tre porzioni come innanzi formate vanno così attribuite ai condividenti: a Parte_1 figlia di Per_6 , va attribuita la porzione n. 1; a Controparte_1 , figlio di Per_6 , va attribuita la porzione n. 2 atteso che, come dichiarato dal difensore all'odierna udienza, egli abita nel villino in via Marino Campagna n. 9, circostanza non contestata dalla controparte; a Persona_4 , Persona_5 e Persona_2 (eredi testamentari di Persona_1 , coniuge della de cuius Per_6), va attribuita pro indiviso la porzione n. 3.

Considerato che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 728 c.c. <<l'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in denaro>>, si rende necessario disporre i seguenti conguagli: Controparte_1 , al quale viene attribuita la porzione n. 2 dal valore di € 291.701,08, dovrà corrispondere a Parte_1 alla quale è stata attribuita la porzione n. 1 del valore di € 117.927,54, la somma di € 70.955,60; Controparte_1 al quale viene attribuita la porzione n. 2 del valore di € 291.701,08, dovrà corrispondere a

Persona_4 , *Persona_5* e *Persona_2* (eredi testamentari di *Persona_1* , coniuge della de cuius *Per_6*), ai quali viene attribuita pro indiviso la porzione n. 3 del valore di € 50.587,40, la somma di € 102.817,94. Infine, quanto alla domanda proposta dall'appellante [...] *Parte_1* di condanna di *Controparte_1* e degli eredi di *Persona_1* al pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione degli immobili siti in Rocca di Papa (RM) Via Marino Campagna, 5 e 9, tenendo conto dei prezzi di affitto o in via equitativa, essa va dichiarata inammissibile non avendo l'appellante esposto alcuna argomentazione che valga a contrastare la decisione del giudice di primo grado che ha dichiarato detta domanda improcedibile.

In considerazione dell'interesse comune della parti alla divisione, vanno integralmente compensate le spese del primo e del secondo grado di giudizio. Nessuna regolamentazione delle spese del grado va disposta tra l'appellante *Parte_1* da un lato, e *CP_2* quale genitore esercente la potestà sul minore *Persona_2* , e *CP_3* , quale genitore esercente la potestà sui minori *Per_3* e *Persona_4* dall'altro, non costituitisi. Le spese delle c.t.u., come liquidate con decreti in data 16 luglio 2019 e 4 giugno 2021, vanno poste a carico delle tre parti condividenti (*Controparte_1* , *Parte_1* e *Persona_4* , *Persona_5* e *Persona_2* , questi ultimi in solido fra loro) nella misura del 1/3 ciascuna.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [...] *Parte_1* con atto di citazione notificato in data 20 novembre 2015, avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Velletri n. 186/2015, pubblicata in data 17 novembre 2014, così provvede in ordine alla divisione dei beni dell'eredità di *Per_6* (nata il 2 settembre 1931 e deceduta il 24.12.2000):

a) assegna a *Parte_1* la porzione n. 1) come identificata e descritta nella relazione del c.t.u. geom. *CP_4* in data 11 maggio 2021: cespiti A - appartamento in Rocca di Papa, via Marino Campagna n. 5, piano terra, distinto in catasto fabbricati al foglio n. 3, particella n. 357, sub 502); B - locale magazzino in Rocca di Papa, via Marino Campagna n. 5, piano S1, distinto in catasto fabbricati al foglio n. 3, particella n. 357, sub 503; M parte - terreno in

CP_5

Rocca di Papa, località Catorso, distinto in catasto al foglio n. 3, p.lla 357, corte comune ai due fabbricati di via Campagna;

b) assegna a *Controparte_1* la porzione n. 2 come identificata e descritta nella relazione del c.t.u. geom. Varzi in data 11 maggio 2021: cespiti C – porzione di villino in Rocca di Papa, via Marino Campagna n. 9, distinta in catasto fabbricati al foglio 3, particella 357, sub. 506, piano T e 1; D - locale magazzino in Rocca di Papa, via Marino Campagna n. 9, distinto in catasto fabbricati al foglio 3, particella 357, sub. 505, piano S1; M parte-terreno in Rocca di Papa, località Catorso, distinto in catasto al foglio n. 3, p.lla 357, corte comune ai due fabbricati di via Campagna;

c) assegna a *Persona_4*, *Persona_5* e *Persona_2*, pro indiviso, la porzione n. 3 come identificata e descritta nella relazione del c.t.u. geom. *CP_4* in data 21 maggio 2021: cespiti E - fabbricato diruto in Rocca di Papa, località Catorso, foglio n. 2, p.lla 319 di mq. 15; F - fabbricato al grezzo e terreno circostante in Rocca di Papa, località Catorso foglio 2, p.lle 712 (sub. da 1 a 4) e 711 di mq. 157 e 673; I - terreno in loc. Catorso, foglio 2, p.lla 583 di mq. 200 (quota caduta in successione pari al 50%); G - fabbricato al grezzo e terreno circostante in Rocca di Papa, località Catorso, foglio 2, p.lle 710 (sub. da 1 a 4) e 709 di mq. 227 e 1.283 (quota caduta in successione pari al 50%); H - terreno in Rocca di Papa, località Catorso, distinto in catasto al foglio 2, p.lla 330 (quota caduta in successione pari al 50%); L - terreno in Rocca di Papa, località Catorso, distinto in catasto al foglio 2, p.lla 318;

d) condanna *Controparte_1* a corrispondere i seguenti conguagli: a [...] *Parte_1* la somma di € 70.955,60, oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo; a *Persona_4*, *Persona_5* e *Per_2* [...] , pro quota (1/3 ciascuno), la somma di € 102.817,94, oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;

e) dichiara inammissibile la domanda proposta dall'appellante *Parte_1* di condanna di *Controparte_1* e degli eredi di *Persona_1* al pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione degli immobili;

f) dichiara integralmente compensate le spese del primo e del secondo grado di giudizio tra l'appellante *Parte_1* e l'appellato *Controparte_1* ;

g) pone a definitivo carico delle tre parti condividenti (*Controparte_1* , [...] *Parte_1* e *Persona_4* , *Persona_5* e *Persona_2* , questi

ultimi in solido fra loro) nella misura del 1/3 ciascuna le spese di c.t.u. liquidate con decreti del 16 luglio 2019 e del 4 giugno 2021;

h) nulla per spese tra l'appellante *Parte_1* da un lato, e *CP_2* e *CP_3*, dall'altro;

i) ordina la trascrizione nei registri immobiliari della presente sentenza a seguito del suo passaggio in giudicato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2021.

Il Consigliere estensore

Maria Grazia Conti

Il Presidente
dott. Emilio Norelli